

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) · 개 선 요 구

제 목	과태료 등 처리절차 미준수
관 련 부 서	★★★★본부 §§§§부 및 ￥￥￥￥부
조 치 부 서	★★★★본부 §§§§부 및 ￥￥￥￥부
구 분	예산집행

1. 업무 개요

우리 회사는 임직원의 직무집행 중 법령 위반으로 인하여 회사에 과태료, 과징금 등이 부과된 경우 그 발생원인 행위부서에서 처리하도록 하고 있으며, 2023년도 법령 위반으로 회사에 과태료, 과징금, 벌금 등이 부과되어 관련 부서에서 회사 부담으로 납부처리한 경우는 총 5건이었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「법무규정」 제69조(과태료 등의 처리)에 따르면 임직원의 직무집행 중 법령 위반으로 인하여 회사에 과태료, 과징금 등이 부과된 경우 그 발생원인 행위부서에서 이를 납부하고(제1항) 이때 임직원에게 고의 또는 중대한 과실이 있으면 회사는 그 임직원에게 구상할 수 있으며(제2항) 구상권 행사의 심의를 위하여 본사 및 사업소 구상심의회를 구성하여 운영하도록 하고 있다(제3항).

또한 구상심의회에서 구상권 행사를 결정하고자 할 때는 1. 법령위반 발생경위, 2. 임직원의 과실내용 및 중과실 여부, 3. 회사의 과실 여부, 4. 과태료 기타

회사 손해, 5. 구상금액, 6. 제2호 내지 제5호에 대한 법률고문의 의견, 7. 제1호 내지 제4호에 대한 입증자료, 8. 관련 임직원에 대한 인사조치에 관한 사항 등을 고려하여 결정하도록 하고 있다.(제4항)

3. 감사결과 확인된 문제점

법무규정에서는 과태료 등이 부과된 경우 발생원인 행위부서에서 납부하되, 임직원에게 고의 또는 중대한 과실이 없는지 구상심의회를 통해 구상권 행사 여부를 심의하도록 하고 있으나, 2023년 회사에 부과된 [표 1]의 과태료, 과징금, 벌금 등 총 5건의 경우 구상심의회를 개최하지 않아 업무 담당자의 고의 또는 중대한 과실 여부를 판단할 근거가 미흡함에도 불구하고 회사 부담으로 비용을 처리하였다.

[표 1] 2023년 과태료 등 발생 내역

(단위: 천원)

발생 내역	금액(천원)	발생원인 행위부서	회사 부담 처리	구상심의회 개최 여부
△△△△법 위반 과태료 납부	4,000	★★★★본부 § § § § 부	○	×
▶▶▶▶법 위반 과태료	960		○	×
♥♥♥♥법 위반 관련 벌금 납부	2,000		○	×
☞☞☞☞ 과태료(♂♂♂♂ 미설치)	400	★★★★본부 ¥¥¥¥부	○	×
☞☞☞☞ 과태료(♠♠♠♠ 미흡)	800		○	×
	8,160			

※ 자료: ERP 전표데이터 및 관련부서 제출자료 재구성

그 결과, 과태료 등의 처리에 대한 내부규정을 위반하여 업무처리의 절차적 정당성이 미비하였으며 과태료 등 발생에 대한 통제 소홀로 인해 예산낭비 가능성을 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

★★★★본부 §§§§부 및 ￥￥￥￥부는 향후 과태료 등 발생시 내부규정 및 절차에 따라 적정하게 업무를 처리하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

★★★★본부장은 ① 향후 절차를 위반한 과태료 등 발생 건에 대하여 구상 심의회를 통해 심의·의결한 후 최종적으로 처리하시고(개선요구), ② 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(기관주의).